ZUSAMMENFASSUNG · EINHEIT 1

Die Rechtsordnung

3HSA · Recht

Hinweis: Diese Zusammenfassung ist eine Hilfe zum Lernen, nicht die alleinige Prüfungsgrundlage.

1. Normen – Regeln für das Zusammenleben

Überall, wo Menschen zusammenleben, gibt es Verhaltensregeln. Diese Verhaltensregeln nennt man Normen.

2. Was ist die Rechtsordnung?

Die Rechtsordnung ist die Gesamtheit aller Normen innerhalb eines Staates.

In Österreich gehören dazu z. B.:

- die Verfassung
- Gesetze
- Verordnungen
- Bescheide
- Urteile

3. Rechtsnormen und moralische Normen

	Rechtsnormen	**Moralische Normen / Sitten / Brauchtum**
Woher?	vom Staat festgelegt	aus dem Gewissen oder aus dem, was in einer Gemeinschaft üblich ist
Durchsetzbar?	ja – mit staatlicher Gewalt	nein – kein staatlicher Zwang
Folgen bei Verstoß	Sanktionen bzw. Strafen, rechtliche Folgen	evtl. Ablehnung durch andere, aber kein staatlicher Zwang

Merksatz: Rechtsnormen kann der Staat mit Zwang durchsetzen – moralische Normen, Sitten und Brauchtum nicht.

4. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe

Niemand kann sich damit ausreden, eine Regel nicht gekannt zu haben. Wer gegen eine Rechtsnorm verstößt, muss die Folgen tragen – auch wenn er sie nicht kannte.

Achtung im Ausland: Im Urlaub oder bei einem Auslandssemester gelten andere Regeln. Informiere dich vorher!

Merksätze zum Mitnehmen

1. Normen sind Verhaltensregeln für das Zusammenleben.
2. Rechtsordnung = Gesamtheit aller Normen in einem Staat (Verfassung, Gesetze, Verordnungen, Bescheide, Urteile …).
3. Rechtsnormen: mit staatlicher Gewalt durchsetzbar, Sanktionen bei Verletzung.
4. Moral, Sitten, Brauchtum: Gewissen bzw. Üblichkeit, kein staatlicher Zwang.
5. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe – besonders im Ausland aufpassen.

Hinweis: Diese Zusammenfassung ist eine Hilfe zum Lernen, nicht die alleinige Prüfungsgrundlage.